

[애플리케이션 명] 서비스 이용약관 전문

제정일자: 2024년 12월 1일 시행일자: 2025년 1월 1일

전문 (Preamble)

본 약관은 주식회사 [회사명] (이하 "회사"라 합니다)이 개발하고 운영하는 모바일 애플리케이션 및 웹사이트 기반의 [애플리케이션 명] 서비스(이하 "서비스"라 합니다)의 이용과 관련하여 회사와 이용자 간의 권리, 의무 및 책임사항, 서비스 이용조건 및 절차 등 기본적인 사항을 규정함을 목적으로 합니다. 회사는 본 약관을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 서비스 이용 환경을 조성하여 모든 이용자의 권익을 보호하며, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령을 준수합니다.

제1장 총칙

제1조 (목적)

본 약관은 회사가 제공하는 [애플리케이션 명] 서비스 및 관련 제반 서비스의 이용과 관련하여 회사와 이용자 간의 권리, 의무 및 책임사항을 규정함을 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

본 약관에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같습니다:

1. **플랫폼**: 회사가 서비스를 제공하기 위해 운영하는 모바일 애플리케이션(앱), 웹사이트, 기타 정보통신설비 일체를 통칭합니다.
2. **이용자**: 본 약관에 동의하고 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 회원 및 비회원을 통칭합니다.
3. **회원**: 회사에 개인정보를 제공하고 회원등록을 완료하여 회사의 서비스를 계속적으로 이용할 수 있는 자를 말하며, 일반 회원, 유료 회원, 기타 등급별 회원으로 구분될 수 있습니다.
4. **비회원**: 회원가입을 하지 않고 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 자를 말합니다.
5. **콘텐츠**: 서비스 내에서 회원이 접근하거나 생성하는 모든 정보, 파일, 이미지, 영상, 텍스트, 댓글, 게시물, 기타 디지털 자료 일체를 말합니다.
6. **유료 서비스**: 회사가 유료로 제공하는 각종 서비스 및 콘텐츠, 상품 등을 말합니다.

7. **아이디(ID)**: 회원의 식별과 서비스 이용을 위하여 회원이 설정하고 회사가 승인한 영문, 숫자 또는 특수문자의 조합을 말합니다.

8. **게시물**: 회원이 서비스를 이용함에 있어 서비스상에 게시한 부호, 문자, 음성, 음향, 화상, 이미지, 영상 등의 정보 형태의 글, 사진, 파일 등을 의미합니다.

제3조 (약관의 효력 및 변경)

① 본 약관은 회원이 서비스 이용을 신청하고 회사가 이를 승낙함으로써 효력이 발생합니다. ② 회사는 「약관의 규제에 관한 법률」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등 관련 법령을 위배하지 않는 범위에서 본 약관을 개정할 수 있습니다. ③ 회사가 약관을 개정할 경우에는 적용일자 및 개정사유를 명시하여 현행 약관과 함께 플랫폼의 초기화면 또는 연결 화면에 그 적용일자 7일 전부터 공지합니다. 다만, 이용자에게 불리한 약관의 개정인 경우에는 30일 전부터 공지하며, 전자우편, 문자메시지(SMS), 앱 푸시 알림 등의 전자적 수단을 통해 개별 통지합니다. ④ 회원이 개정 약관의 공지일로부터 30일 이내에 거부 의사를 표시하지 않을 경우 개정된 약관에 동의한 것으로 봅니다. 회원이 개정 약관에 동의하지 않는 경우 서비스 이용계약을 해지할 수 있습니다.

제4조 (약관 외 준칙)

본 약관에서 정하지 아니한 사항과 본 약관의 해석에 관하여는 「전자상거래 등에서의

소비자보호에 관한 법률」, 「약관의 규제에 관한 법률」, 「콘텐츠산업진흥법」 등 관련 법령 또는 상관례에 따릅니다.

제5조 (개별 약관 및 동의)

회사는 개별 서비스에 대하여 별도의 이용약관 또는 정책(이하 "개별 약관")을 둘 수 있으며, 해당 내용이 본 약관과 충돌할 경우 개별 약관이 우선하여 적용됩니다. 회원은 개별 약관에 대한 별도의 동의 절차를 거쳐야 합니다.

제2장 이용계약

제6조 (이용계약의 성립)

① 이용계약은 서비스를 이용하고자 하는 자(이하 "신청자"라 합니다)가 회사가 정한 회원가입 양식에 따라 정보를 기재하고 본 약관에 동의한 후, 회사가 이를 승낙함으로써 성립합니다. ② 회사는 신청자의 신청에 대하여 서비스 이용을 승낙함을 원칙으로 합니다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 신청에 대하여는 승낙을 거절하거나 사후에 이용계약을 해지할 수 있습니다:

1. 가입 신청 시 허위의 정보를 기재하거나 필수 기재사항을 누락한 경우

2. 만 14세 미만 아동이 법정대리인의 동의를 얻지 아니한 경우
3. 이전에 본 약관에 의하여 회원자격을 상실한 적이 있는 경우. 다만, 회사의 재가입 승낙을 얻은 경우는 예외로 합니다.
4. 사회 안녕질서 또는 미풍양속을 저해할 목적으로 신청한 경우
5. 기타 회사가 정한 이용신청 요건이 미비하거나 기술상 지장이 있는 경우.

제7조 (회원 정보의 변경)

① 회원은 이용 신청 시 기재한 사항이 변경되었을 경우 온라인으로 수정을 하거나 전자우편 또는 기타 방법으로 회사에 대하여 그 변경 사항을 알려야 합니다. ② 제1항의 변경 사항을 회사에 알리지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임지지 않습니다.

제8조 (회원의 아이디 및 비밀번호 관리)

① 아이디(ID)와 비밀번호에 대한 관리 책임은 회원에게 있으며, 회원은 이를 타인에게 양도, 대여 또는 이용하게 해서는 안 됩니다. ② 회사는 회원의 아이디(ID)가 개인정보 유출 우려가 있거나 반사회적 또는 미풍양속에 어긋나는 경우, 해당 아이디(ID)의 이용을 제한하거나 변경할 수 있습니다. ③ 회원은 아이디(ID) 및 비밀번호가 도용되거나 제3자가 사용하고 있음을 인지한 경우에는 즉시 회사에 통지하고 회사의 안내에 따라야

합니다. 회원이 회사에 그 사실을 통지하지 않거나, 통지한 후 회사의 안내에 따르지 않아 발생한 불이익에 대하여 회사는 책임지지 않습니다.

제9조 (계약 해지 및 자격 상실)

① 회원은 언제든지 서비스 초기화면의 고객센터 또는 '내 정보 관리' 메뉴 등을 통하여 이용계약 해지 신청을 할 수 있으며, 회사는 관련 법령이 정하는 바에 따라 즉시 처리하여야 합니다. ② 회원이 다음 각 호의 사유에 해당하는 경우, 회사는 회원 자격을 제한하거나 정지시킬 수 있습니다:

1. 가입 신청 시 허위 내용을 등록하거나 타인의 정보를 도용한 경우
 2. 다른 이용자의 서비스 이용을 방해하거나 그 정보를 도용하는 등 전자거래질서를 위협하는 경우
 3. 서비스를 이용하여 법령 또는 본 약관이 금지하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우
 4. 회사 및 타인의 명예를 훼손하거나 불이익을 주는 행위를 한 경우
- ③ 회사가 회원 자격을 정지/상실시키는 경우에는 회원에게 이를 통지하고, 30일 이상의 기간을 정하여 소명할 기회를 부여합니다.

제3장 서비스 이용 및 콘텐츠

제10조 (서비스의 제공)

① 회사는 회원에게 본 약관에 따라 서비스를 제공합니다. 서비스는 연중무휴, 1일 24시간 제공함을 원칙으로 합니다. ② 회사는 컴퓨터 등 정보통신설비의 보수점검, 교체 및 고장, 통신 두절 또는 운영상 상당한 이유가 있는 경우 서비스의 제공을 일시적으로 중단할 수 있습니다. 이 경우 회사는 사전에 공지합니다. ③ 회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 서비스 제공을 일시적 또는 영구적으로 중단할 수 있습니다:

1. 천재지변 또는 국가비상사태 등 불가항력의 사유가 발생한 경우
2. 서비스 설비의 장애 또는 서비스 이용의 폭주 등으로 정상적인 서비스 제공이 불가능한 경우
3. 회사의 사업 분야 전환, 폐업, 제휴사와의 계약 종료 등과 같은 회사의 제반 사정으로 서비스를 유지할 수 없는 경우.

제11조 (서비스의 변경 및 내용 통지)

① 회사는 상당한 이유가 있는 경우 운영상, 기술상의 필요에 따라 서비스의 전부 또는

일부를 변경할 수 있습니다. ② 서비스의 내용, 이용방법, 이용시간 등을 변경하는 경우 회사는 변경 사유, 변경될 서비스의 내용 및 제공일자를 서비스 초기화면 또는 공지사항을 통해 공지합니다.

제12조 (정보의 제공 및 광고 게재)

① 회사는 서비스 이용 중 필요하다고 인정되는 다양한 정보를 공지사항이나 앱 푸시 알림, 전자우편 등의 방법으로 회원에게 제공할 수 있습니다. ② 회사는 서비스의 운영과 관련하여 서비스 화면, 전자우편 등에 광고를 게재할 수 있습니다. 회원은 광고 게재에 대해 동의합니다.

제13조 (게시물 및 콘텐츠의 저작권)

① 회원이 서비스 내에 게시한 게시물(이하 "이용자 콘텐츠")의 저작권은 해당 게시물의 저작자에게 귀속됩니다. ② 회사는 서비스의 운영, 전시, 전송, 배포 및 홍보를 위한 목적으로 회원의 동의를 얻어 이용자 콘텐츠를 사용할 수 있으며, 사용 범위는 다음과 같습니다:

1. 서비스 내에서 이용자 콘텐츠를 복제, 전시, 전송, 배포하는 행위
2. 서비스 홍보를 위한 범위 내에서 미디어, 통신사 등에 이용자 콘텐츠의 전부 또는 일부를 제공, 전시하는 행위 ③ 회원이 이용계약을 해지하거나 적법한 사유로

회원 자격을 상실한 경우, 해당 회원이 서비스에 등록한 게시물은 삭제될 수 있습니다. 다만, 타인에 의해 담기, 스크랩 등으로 재게시되거나, 공용 게시판에 등록된 게시물 등은 삭제되지 않을 수 있습니다. ④ 회사가 작성한 콘텐츠에 대한 저작권 및 기타 지적재산권은 회사에 귀속됩니다. 회원은 회사의 서면 동의 없이 회사의 콘텐츠를 복제, 전송, 출판, 배포, 방송, 기타 방법에 의하여 이용하거나 제3자에게 제공할 수 없습니다.

제14조 (이용자 콘텐츠의 관리 및 삭제)

① 회사는 다음 각 호에 해당하는 이용자 콘텐츠에 대하여 회원의 동의 없이 삭제할 수 있습니다:

1. 회사, 다른 회원 또는 제3자를 비방하거나 명예를 훼손하는 내용
2. 음란하거나 폭력적인 내용 등 공서양속에 위반되는 내용
3. 범죄행위와 관련된다고 인정되는 내용
4. 회사 또는 제3자의 저작권, 기타 지적재산권을 침해하는 내용
5. 회원 탈퇴 후 남아있는 게시물
6. 기타 관련 법령에 위반되거나 회사의 약관에 위배되는 내용. ② 회사는 제1항에

해당하는 게시물에 대하여 임시조치(블라인드 처리 등)를 할 수 있으며, 해당 게시물 삭제할 경우 회원에게 사전에 통지합니다.

제15조 (포인트, 쿠폰 등)

① 회사는 서비스의 효율적인 이용을 위하여 회원에게 포인트, 쿠폰 등(이하 "포인트 등")을 부여할 수 있으며, 그 운영 정책은 회사의 별도 정책에 따릅니다. ② 회사는 포인트 등의 부여, 사용, 소멸, 환불 등에 관한 구체적인 사항을 서비스 화면에 공지합니다. ③ 포인트 등은 현금으로 환급되지 않으며, 회원이 부정한 방법으로 포인트 등을 획득한 경우 회사는 이를 회수하거나 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.

제4장 유료 서비스 및 결제

제16조 (유료 서비스의 이용)

① 회원은 회사가 제공하는 유료 서비스를 이용하기 위하여 본 약관과는 별도로 회사가 정한 유료 서비스 이용약관 또는 개별 정책에 동의하여야 합니다. ② 유료 서비스의 내용, 이용 요금, 결제 방법, 기타 이용 조건은 서비스 화면에 명시된 내용을 따릅니다.

제17조 (대금 결제)

① 유료 서비스의 결제는 회사가 정한 결제 수단을 통해 이루어집니다. ② 결제 시 입력한 정보 및 그에 따른 책임은 회원에게 있으며, 회원은 유료 서비스의 결제 대금을 성실히 납부하여야 합니다. ③ 회사는 회원이 대금 지급 의무를 이행하지 않을 경우, 유료 서비스 이용을 제한할 수 있습니다.

제18조 (청약철회 및 환불 규정)

① 유료 서비스에 대한 계약을 체결한 회원은 「콘텐츠산업진흥법」, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 청약철회 또는 계약 해지를 할 수 있습니다. ② 회원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 청약철회가 제한될 수 있습니다:

1. 구매 즉시 사용이 개시되거나 적용되는 콘텐츠(예: 인앱 아이템)
2. 추가 혜택이 제공되는 번들형 상품의 일부가 이미 사용된 경우
3. 시용(試用) 상품을 사용해 본 후 구매한 경우
4. 기타 개별 콘텐츠의 성격에 따라 청약철회가 불가능함을 사전에 명시적으로 고지

한 경우. ③ 청약철회 및 환불은 관련 법령 및 회사의 환불 정책에 따라 진행됩니다. 회사는 환불 시 발생하는 결제 수수료 및 기타 제반 비용을 공제할 수 있습니다.

제19조 (과오납금의 환급)

회사는 과오납금이 발생한 경우 대금 결제와 동일한 방법으로 과오납금을 환급합니다.

다만, 동일한 방법으로 환급이 불가능할 때에는 이를 사전에 고지하고 다른 방법으로 환급할 수 있습니다.

제5장 당사자의 의무 및 정보 보호

제20조 (회사의 의무)

① 회사는 관련 법령과 본 약관을 준수하며, 지속적이고 안정적으로 서비스를 제공하기 위하여 최선을 다합니다. ② 회사는 서비스 제공과 관련하여 알고 있는 회원의 개인정보를 본인의 동의 없이 제3자에게 누설, 배포하지 않습니다. ③ 회사는 서비스 이용과 관련하여 회원으로부터 제기되는 의견이나 불만이 정당하다고 인정할 경우, 이를 처리하기 위하여 최선을 다합니다.

제21조 (회원의 의무)

① 회원은 관계 법령, 본 약관의 규정, 이용안내 및 회사가 공지한 주의사항을 준수하여야 하며, 기타 회사의 업무에 방해되는 행위를 하여서는 안 됩니다. ② 회원은 다음 각

호의 행위를 하여서는 안 됩니다:

1. 회사가 제공하는 서비스 이용 방법을 벗어나 부정한 방법으로 서비스를 이용하는 행위
2. 서비스에 대한 접근 권한을 벗어난 접근을 시도하거나, 서비스 내의 정보를 무단으로 수집, 변경, 훼손하는 행위
3. 자동 접속 프로그램 등을 이용하여 비정상적인 방법으로 서비스를 이용하는 행위
4. 음란, 폭력 등 공서양속에 위배되는 정보를 공개 또는 유포하는 행위
5. 회사의 임직원이나 관계자를 사칭하는 행위
6. 기타 법령에 위반되거나 회사의 정당한 영업활동을 방해하는 행위.

제22조 (개인정보의 보호)

① 회사는 「개인정보 보호법」 등 관계 법령이 정하는 바에 따라 회원의 개인정보를 보호하기 위해 노력하며, 개인정보의 보호 및 이용에 대해서는 관련 법령 및 회사의 **개인 정보 처리방침**이 적용됩니다. ② 회사는 회원의 개인정보를 본인의 동의 없이 제3자에게 제공하지 않으며, 다만 법령에 의하거나 수사 목적으로 법령에 정해진 절차와 방법에 따라 수사기관의 요구가 있는 경우는 예외로 합니다.

제23조 (통지 및 공지)

① 회사가 회원에게 통지를 하는 경우, 회원이 미리 지정한 전자우편 주소, 문자메시지 (SMS), 앱 푸시 알림 등으로 할 수 있습니다. ② 회사는 불특정 다수 회원에 대한 통지의 경우 7일 이상 서비스 초기화면에 공지함으로써 개별 통지에 갈음할 수 있습니다. 다만, 회원 본인의 거래와 관련하여 중대한 영향을 미치는 사항에 대하여는 개별 통지를 합니다.

제6장 손해배상 및 면책

제24조 (손해배상)

① 회사는 무료로 제공되는 서비스 이용과 관련하여 관련 법령에 특별한 규정이 없는 한 이용자에게 어떠한 손해가 발생하더라도 회사가 고의 또는 중대한 과실로 인한 손해를 제외하고는 이에 대하여 책임을 부담하지 않습니다. ② 회원이 본 약관의 규정을 위반하여 회사에 손해가 발생한 경우, 해당 회원은 회사에 발생하는 모든 손해를 배상하여야 합니다.

제25조 (면책조항)

- ① 회사는 천재지변 또는 이에 준하는 불가항력으로 인하여 서비스를 제공할 수 없는 경우에는 서비스 제공에 관한 책임이 면제됩니다. ② 회사는 회원의 귀책사유로 인한 서비스 이용의 장애에 대하여 책임을 지지 않습니다. ③ 회사는 회원이 서비스와 관련하여 게재한 정보, 자료, 사실의 신뢰도, 정확성 등의 내용에 관하여 책임을 지지 않습니다.
- ④ 회사는 회원 상호간 또는 회원과 제3자 상호간에 서비스를 매개로 하여 발생한 분쟁에 대하여 개입할 의무가 없으며, 이로 인한 손해를 배상할 책임이 없습니다.

제26조 (거래 책임 및 보증의 부인)

- ① 회사는 서비스를 단지 플랫폼으로서 제공하며, 서비스상에서 이루어지는 상품 또는 서비스의 거래와 관련하여 발생한 손해에 대하여 회사는 책임지지 않습니다. ② 회사는 이용자에게 특정 목적을 위한 적합성, 신뢰성 또는 유용성 등에 대한 명시적이거나 묵시적인 보증을 하지 않습니다.
-

제7장 분쟁해결 및 기타

제27조 (분쟁해결)

- ① 회사는 이용자가 제기하는 정당한 의견이나 불만을 반영하고 그 피해를 보상 처리하기 위하여 고객센터를 설치·운영합니다. ② 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁과 관련하여

이용자의 피해구제 신청이 있는 경우에는 「전자거래기본법」 제32조에 따라 설치된 전자거래분쟁조정위원회 또는 「소비자기본법」 제60조에 따라 설치된 소비자원에 분쟁 조정을 신청할 수 있습니다.

제28조 (재판권 및 준거법)

① 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 「민사소송법」상의 관할법원에 제기합니다. ② 회사와 이용자 간에 제기된 소송에는 대한민국 법을 준거법으로 적용합니다.

제29조 (부칙)

① 본 약관은 2025년 1월 1일부터 시행됩니다. ② 기존에 시행되던 약관의 내용은 본 약관으로 대체됩니다.